

1503538-40.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DE AGUIAR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

CARLOS ALBERTO DE AGUIAR, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1503538-40.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503538-40.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DE AGUIAR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

CARLOS ALBERTO DE AGUIAR, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 08 de agosto de 2.022, por volta das 10h00min, na rua Everton de Paula Merlino, 2.164, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava e mantinha em depósito no interior de sua residência, para fins de comércio ilícito ou qualquer forma de disseminação, 49,95g do entorpecente conhecido como cocaína, em sua forma de crack, disposto em quatro porções e fragmentos (apreensão às páginas 14/15 e laudos dos exames de constatação de entorpecentes e toxicológico definitivo às páginas 18/25 e 110/113), o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena-base no mínimo legal, da atenuante da confissão e a fixação do regime inicial da pena de acordo com o montante da pena aplicada.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se totalmente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/03, boletim de ocorrência de páginas 09/12, auto de exibição e apreensão de páginas 14/15, auto de degravação de páginas 32/33, documento de página 53/65, laudo toxicológico definitivo de página 111, laudo pericial de celular de páginas 115/120 e laudo pericial de anotações folhas de páginas 122/136.

A testemunha Rafael Lessa Mellem Kairala, policial civil, disse que recebeu informação de que o acusado estaria fornecendo drogas para traficantes menores. Em investigação, em campana, no período noturno, no bairro Ângela Rosa, na região da casa do acusado, viu pessoas por ali, em movimentação atípica. Em cumprimento do mandado de busca, no quarto do acusado, encontrou um armário onde havia mantimentos e, ali, foram localizadas porções grandes de crack, não fracionadas, além de um Kit para fracionamento de drogas (balança de precisão, embalagens e um livro de caixa com manuscritos de valores e palavra biqueira). Afirmou que os traficantes menores pagavam para ele a fim de venderem naquela região. O acusado desbloqueou o celular onde havia conversas de tráfico. Localizou, ainda, diversas notas, pequenas, e muitas moedas. Indagado, ele preferiu exercer ficar em silêncio. As investigações duraram cerca de oito dias, mas no segundo dia, no período noturno, notou movimentação atípica no local.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu colega de trabalho Fabrício Alex Sander Silveira C. Stefani quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 04/05 e 06).

A testemunha Célia Maria Cintra, amiga da família do acusado, disse que ficou sabendo do ocorrido depois dos fatos. Afirmo que o réu possui encurtamento na perna (fêmur) há mais de cinco anos. Contou conhecer o réu há dez anos e que se trata de uma pessoa boa.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, alegando que a droga era para seu próprio consumo

e também para venda. Afirmou que começou a mercancia do entorpecente há trinta dias. Desconhece o "livro caixa" mencionado durante a instrução criminal.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

Uma palavra, no entanto, se faz necessária.

A prova dos autos é clara ao indicar que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes de forma profissional. Não apenas porque a polícia já tinha informações nesse sentido, mas porque as anotações de páginas 53 e seguintes são absolutamente reveladoras. O volume de entorpecentes por ele comercializado era imenso, não raro envolvendo cifras de milhares de reais. Apenas para exemplificar, percebem-se na página 60, vendas de R\$7.140,00, R\$15.850,00 e R\$27.450,00 (essa é referente a compra de um quilo de "pó").

É, por fim, impensável afirmar-se que os policiais tenham forjado a prova em questão, dada a minúcia em que se desce na contabilidade do tráfico. A versão, sendo francamente inverossímil, somente poderia ser levada em consideração se houvesse prova robusta a indicar que, apesar da inverossimilhança, ela corresponde à realidade. Não havendo tal conjunto probatório, pode ser desconsiderada e tida como mera versão escapista.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (mau antecedente de página 69 – feito nº 0004330-54.2011.8.26.0196). Além disso, pelas razões já expostas, não se pode compará-lo ao pequeno traficante, motivo pelo qual entendo por bem fixar a pena-base sensivelmente acima do mínimo legal: 10 anos de reclusão.

Segunda Fase: Reconheço a atenuante da confissão, atenuando a pena em 1/6: 08 anos e 04 meses de reclusão.

Terceira fase: não cabe, aqui, a diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, seja por apresentar o réu antecedentes, seja por dedicar-se – como já explicado – à prática de atividade criminosa.

Torno definitiva e pena do réu em 08 anos e 04 meses de reclusão.

Conforme já assinalado na primeira fase, dada a gravidade concreta do delito aqui tratado, o regime inicial será fechado, único compatível com a gravidade do delito em questão, máxime quando se tem em conta a vida ainda relativamente pacata da maior parte dos moradores desta cidade. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu CARLOS ALBERTO DE AGUIAR como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, da natureza do delito, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja

o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. No tocante aos bens apreendidos, não comprovada sua origem ilícita, sejam restituídos a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA